РЕКЛАМА

Дело № 1-1748/2020

Номер дела: **1-1748/2020**

УИН: **14RS0035-01-2020-014096-96**

Дата начала: **28.08.2020**

Дата рассмотрения: **07.09.2020**

Суд: **Якутский городской суд Республики Саха (Якутия)**

Судья: **Егорова Лена Васильевна**

Статьи УК: **158**

Результат

Уголовное дело ПРЕКРАЩЕНО

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Данилова Галина Георгиевна		
ПРОКУРОР	Рыбаков А.С.		
	Литвиненко Марина Станиславовна	Статьи УК: 158	Уголовное дело ПРЕКРАЩЕНО

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			28.08.2020
Передача материалов дела судье			28.08.2020
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		31.08.2020
Судебное заседание	Производство по делу прекращено	назначена мера уголовно-правового характера - СУДЕБНЫЙ ШТРАФ (ст.	07.09.2020

25.1 УПК РФ)

Дело сдано в отдел судебного делопроизводства 02.10.2020

Постановление

№ 1-1748/2020

14RS0035-01-2020-014096-96

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Якутск 07 сентября 2020 г.

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) в составе председательствующего судьи Егоровой Л.В. с участием:

помощника Якутского транспортного прокурора Рыбакова А.С.,

подозреваемой Литвиненко М.С.,

адвоката Даниловой Г.Г., предъявившей удостоверение № от ____2003, представившей ордер № от ____2020,

при секретаре судебного заседания Царенко Д.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании постановление следователя Следственного отдела Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте Зиминой Ю.Е. о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного преследования в отношении

Литвиненко Марины Станиславовны, ____ года рождения, уроженки ____, зарегистрированной и проживающей в ____, ___, не судимой,

подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа,

УСТАНОВИЛ:

Органом уголовного преследования Литвиненко М.С. подозревается в том, что она

____ 2020 года, в период времени с 07 часов 35 минут до 07 часов 45 минут Литвиненко М.С., находясь в аэропорту г. Якутск Акционерного общества Аэропорт «Якутск» (далее по тексту - АО «Аэропорт Якутск»), расположенном по адресу: ____, после прохождения входного досмотра в здание аэропорта, забрав свою сумку с транспортной ленты интроскопа, установленного при входе в АО «Аэропорт Якутск», обнаружила под лентой кошелек, принадлежащий пассажиру Х.Н., в ходе внезапно возникшего прямого преступного умысла, направленного на тайное хищение чужого имущества, действуя умышленно, в отсутствие собственника, убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику и желая их наступления, из корыстных побуждений, желая незаконно обогатиться за счет чужого имущества, подняла данный кошелек из под транспортной ленты интроскопа и положила его к себе в сумку, тем самым умышленно тайно похитила кошелек, принадлежащий Х.Н., стоимостью 499 рублей, в котором находились: денежные средства на общую сумму 18 800 рублей, водительское удостоверение на имя Б.Н., без стоимости, банковская карта «Сбербанк VISA» №, на имя Х.Н., на счету которой находились денежные средства в сумме не менее 200 рублей, банковская карта «Сбербанк mastercard» № на имя Б.Н., банковские карты Tinkoff Platinum №, Tinkoff Bussness № и «Home credit Bank» №, оформленные на имя Х.Н., без стоимости, всего на общую сумму 19 299 рублей. Продолжая

свои преступные действия, Литвиненко М.С., ____ 2020 года в 08 часов 02 минуты, находясь в кафе «Чемоданное настроение», расположенное в стерильной зоне второго этажа АО Аэропорт «Якутск», расположенного по адресу: ____, воспользовавшись похищенной банковской картой Сбербанк № , открытой на имя Х.Н., находящихся в похищенном кошельке, заведомая зная о том, что данная банковская карта и находящиеся на ее счету денежные средства, ей не принадлежат, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, расплатилась указанной картой в кафе за приобретенные продукты питания на сумму 200 рублей. Литвиненко М.С., действуя умышленно, осознавая преступность своих действий, незаконно причинила материальный ущерб Х.Н. всего на общую сумму 19 499 рублей, который для последней является значительным, распорядившись похищенным по своему усмотрению. Своими противоправными действиями Литвиненко М.С. нарушила общественные отношения, связанные с государственные регулирования в сфере собственности.

Потерпевшая Х.Н., как следует из их расписок, подтвердила факт полного возмещения подозреваемой причиненного преступлением ущерба.

В судебном заседании подозреваемая Литвиненко М.С. согласилась с ходатайством следователя о прекращении уголовного преследования по нереабилитирующему ее основанию, выразила готовность оплатить штраф.

Адвокат и помощник прокурора не возражают против прекращения уголовного преследования с назначением меры уголовно-правового характера.

В силу ст. 25.1 УПК РФ суд по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 УК РФ вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В соответствии со ст.76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, в том числе путем принесения извинений.

Как установлено судом, подозреваемая ранее не судима, впервые подозревается в совершении преступления средней тяжести, полностью возместила причиненный ущерб, что подтверждается расписками потерпевшей Х.Н. о получении в счет возмещения вреда, причиненного преступлением денежных средств в размере 4 200 рублей.

При установленных обстоятельствах ходатайство следователя о прекращении уголовного преследования подозреваемой Литвиненко М.С. с назначением ей меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, подлежит удовлетворению.

Определяя размер судебного штрафа, суд, руководствуясь положениями ч. 2 ст. 104.5 УК РФ, принимает во внимание тяжесть совершенного преступления, а также то, что подозреваемая имеет ежемесячный доход в размере 16 000 рублей, является пенсионером, содержит несовершеннолетнего ребенка, обучающегося в школе, и осуществляет уход за тяжело больным отцом.

Вещественных доказательств, судьба которых подлежит определению по смыслу ст.ст. 81,82 УПК РФ, по делу не имеется. Кассовый чек №, DVD-R диск с видеозаписью с камер видеонаблюдения, копия водительского удостоверения на имя Б.Н., копии банковских карт, копии дисконтной карты магазина «9 месяцев», копии денежных средств – хранятся в уголовном деле; кошелек черного цвета – возвращен потерпевшей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.25.1, 446.2 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное преследование в отношении Литвиненко Марины Станиславовны, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – прекратить.

Назначить Литвиненко М.С. меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.

Обязать Литвиненко М.С. произвести уплату судебного штрафа в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей в течение 2 (двух) месяцев со дня вступления постановления в законную силу.

Реквизиты для зачисления судебного штрафа в пользу Северо-Восточного Линейного Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте. ИНН – №, КПП – №, УИН – не присваивался.

Счет №, банк: отделение НБ Республики Саха (Якутия) г. Якутск, БИК №, в УФК по Республике Саха (Якутия) – лицевой счет №, в платежном поручении код дохода КБК: - №. Почтовый и юридический адрес: индекс 677014, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Циолковского, д. 11, тел./факс/8(4112)39-43-42, 39-43-46 (бухгалтерия).

Разъяснить Литвиненко М.С., что согласно ч. 2 ст. 104.4 УК РФ в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется, и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ. При этом сведения об уплате судебного штрафа необходимо представить судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Меру процессуального принуждения Литвиненко М.С в виде обязательства о явке - отменить.

Настоящее постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Саха (Якутия) в течение 10 суток со дня его вынесения через Якутский городской суд.

Судья: Л.В. Егорова

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».